

0001303-35.2017.8.26.0299

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

...

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, qualificado nos autos à fls. 22, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, no dia 13 de fevereiro de 2017, em horário incerto, mas à tarde, na Estação da CPTM de Santa Terezinha, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, subtraiu para ele, mediante violência e grave ameaça, um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001303-35.2017.8.26.0299 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001303-35.2017.8.26.0299

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial - 1214/2017 - DEL. POL. JANDIRA, 156/2017 - DEL. POL. JANDIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Andre Luiz dos Santos

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

VISTOS.

ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, qualificado nos autos à fls. 22, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque, no dia 13 de fevereiro de 2017, em horário incerto, mas à tarde, na Estação da CPTM de Santa Terezinha, nesta cidade e comarca de Carapicuíba, subtraiu para ele, mediante violência e grave ameaça, um aparelho celular marca Sony, modelo "Black E5563", EMEI 352192076336022, pertencentes à vítima Denise da Silva Luciani.

Segundo a denúncia, na data dos fatos, o denunciado abordou a vítima e arrancou abruptamente o celular que estava nas mãos dela, ato contínuo, fugiu pulando o muro da estação de trem. Cerca de um mês depois ANDRÉ LUIZ foi abordado por policiais militares na posse do aparelho subtraído. A vítima foi encaminhada a Delegacia de Polícia e reconheceu o acusado.

A denúncia foi recebida em 27 de julho de 2017 (fls. 57/58).

Citado por edital (fls. 75/76), o acusado deixou de apresentar defesa preliminar acerca dos fatos descritos na denúncia do Ministério Público, bem como de constituir defesa técnica, razão pela qual foi declarado suspenso o processo, assim como o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP e decretada a sua prisão preventiva em 05 de julho de 2018 (fls. 85/86).

Diante da prisão do acusado (fls. 132/140), foi revogada a suspensão do processo e determinado o regular andamento do feito no dia 14 de julho de 2022 (fls. 143/144). Dado por citado (fls. 156/157), o acusado apresentou resposta à acusação (fls. 159/162).

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária (fl. 163).

Em audiência de instrução, debates e julgamentos, procederam-se à oitiva da vítima e uma testemunha, sendo o denunciado interrogado ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais. O representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. A defesa de André Luiz dos Santos, por sua vez, postulou pela absolvição por falta de provas.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal é procedente.

A materialidade delitativa restou comprovada pela portaria (fl. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 04/08 e 09/10), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 11/12 e 17/18), pelo auto de reconhecimento de pessoa (fl. 13), pelo auto de reconhecimento de objeto (fl. 14), pelo auto de avaliação (fls. 15/16), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é incontestada.

Em solo policial, a vítima Denise da Silva Luciani disse que estava na estação Santa Terezinha de trem, na plataforma e tirou o celular de sua bolsa para utilizá-lo. Neste momento, consignou que o réu, de forma brusca e violenta, arrancou de modo a arrebatou o aparelho de suas mãos. Após arrebatou o celular, ele correu em direção do trem e pulou o muro da estação. Esclareceu que tal fato ocorreu em 13 de fevereiro de 2017 e compareceu na delegacia no dia 03 de abril de 2017, quando reconheceu o denunciado como sendo a pessoa que na data dos fatos arrebatou o celular de suas mãos com violência e posteriormente fugiu pelos trilhos, pulando o muro da estação (fl. 21). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Esclareceu que o acusado deu uma "pancada" muito forte na sua mão e pegou o celular. Conseguiu ver as características físicas e roupas do acusado. Foi chamada na Delegacia de Polícia, recuperou seu celular e reconheceu o acusado sem dúvidas pelas características físicas. O acusado não falou com ela, não lhe agrediu, mas deu uma pancada na mão para subtrair o celular. A pancada foi na sua mão e não no aparelho. Não conseguiu reconhecer o acusado em razão do decurso do tempo, mas na Delegacia não teve dúvidas.

Na fase policial, a testemunha Willian Araujo Cruz, policial militar, relatou que estava em patrulhamento pela cidade com o seu colega de farda e em dado momento, avistou o réu se comportando de forma suspeita, de modo que, entendeu por bem abordá-lo. Em poder do acusado, foi encontrado um aparelho celular, o qual, após consultas constou como produto de furto pela Delegacia Eletrônica nº 213156/2017. Diante do ocorrido, conduziu o denunciado até o Distrito Policial (fl. 19). Em juízo, prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições ou acréscimos pertinentes à elucidação dos fatos. Esclareceu que teve contato com a vítima na Delegacia, tendo o acusado puxado o celular e saiu correndo. A vítima reconheceu o acusado na Delegacia de Polícia. Não conhecia o acusado antes. Reconheceu o acusado como sendo aquele quem abordou.

No Distrito Policial, o acusado André Luiz dos Santos permaneceu silente (fl. 22). Em juízo, disse ter 25 anos. Já teve passagem anterior por receptação, mas não teve sentença. Trabalhava de auxiliar de internet e tem uma adega. Está preso desde julho. Morava com sua esposa e as crianças, que estão com sua esposa. Sobre os fatos, disse que comprou o celular na comunidade, não sabendo o paradeiro, e como era barato, comprou. Negou a subtração. Não sabe quem é a vítima. Comprou o celular

de João, que morava na rua da sua casa, e ele se mudou para Minas Gerais. Não tem um documento de que comprou o celular dele. Ao que se recorda não responde por outro crime de roubo. Na Delegacia falou que tinha comprado o celular, pagando R\$ 400,00.

Apresentou versão inverossímil e totalmente dissociada dos demais elementos de prova ameadas aos autos.

Do conjunto probatório, dúvidas não restam acerca da autoria e da materialidade do delito, mormente ante as declarações da vítima, que apresentou relatos harmônicos e convergentes acerca da dinâmica dos fatos tanto na Delegacia de Polícia como em juízo, confirmando o emprego de violência pelo acusado quando da subtração, vez que desferiu uma "pancada" em sua mão e subtraiu seu celular.

Não obstante a vítima não tenha reconhecido o acusado em juízo ante o decurso de mais de cinco anos da data dos fatos, o que é absolutamente justificável, confirmou que reconheceu o acusado na fase policial sem sombras de dúvidas, o qual foi realizado cerca de 30 dias após o roubo.

Tais relatos vieram corroborados pelo depoimento da testemunha, que confirmou ter abordado o acusado na posse do celular da vítima dias após os fatos, tendo a vítima reconhecido o acusado naquela oportunidade sem sombras de dúvidas. Tudo em total consonância com a materialidade delitiva.

A outro giro, não cumpriu a Defesa com seu ônus probatório, não tendo o acusado comprovado seu álibi, não havendo motivos para que a vítima lhe imputasse tais fatos.

Assim, diante da ausência de quaisquer indícios de que os fatos se deram de maneira distinta da descrita na denúncia, afasta-se a tese da defesa.

Há que se considerar a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal (fl. 22)

Portanto, comprovadas a autoria e materialidade dos delitos previstos no artigo 157, caput, do Código Penal, passo à dosimetria da pena do réu, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu é primário (FA de fls. 118/120) e que as demais circunstâncias judiciais não ultrapassam a objetividade do tipo, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase do cálculo da pena, não concorrem circunstâncias agravantes.

Concorrendo a circunstância atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I do Código Penal (fl. 22), deixo de valorá-la por ter fixado a pena-base no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ, razão pela qual mantenho a pena anteriormente imposta

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou diminuição de pena razão pela qual mantenho a pena anteriormente calculada.

Com fundamento no artigo 33 e 59, ambos do Código Penal, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, levando-se em conta a expressiva periculosidade do agente, que praticou crime grave com emprego de violência, além de estar respondendo a outro crime de roubo, não sendo, pois, outro regime suficiente a atingir as finalidades da pena.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para CONDENAR ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS, qualificado nos autos à fls. 22, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 157, caput, do Código Penal.

Considerando que o crime foi praticado mediante violência à pessoa, incabível a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos, conforme regra do artigo 44, I, do Código Penal, bem como incabível a suspensão condicional da pena prevista no artigo 77, do mesmo diploma legal.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

As mesmas razões que motivaram a prisão processual do acusado permanecem ainda presentes, vendo-se ainda mais necessária à cautela em face da determinação de

imposição de pena ao réu, agora condenado. Patente o risco de que solto venha a procurar obstar a aplicação da lei penal, notadamente por permanecer em local incerto e não sabido, e ainda pelo manifesto perigo à ordem pública, vez que responde a outro processo de roubo (fl. 83). Assim, nego ao réu o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se guia de execução provisória da pena. Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guia de execução definitiva da pena.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas judiciais, ressalvada eventual hipótese de gratuidade processual.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA